


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0000151-20.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **GILVAN LIMA LOPES**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira**

V I S T O S

GILVAM LIMA LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos arts. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 e art. 14, *caput*, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 06 de janeiro de 2017, por volta das 18h40min, na Rua Conde de São Joaquim, altura do nº 328, Bela Vista, nesta Capital, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, ***uma porção de 2,7g e um “tijolo” com 275,4g de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, 3 porções de cocaína (2,3g) e 6 porções de cocaína na forma de “crack” (0,8g)***, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização legal, bem como porque, nas mesmas circunstâncias, tinha em depósito ***09 munições de arma de fogo, calibre 380mm, de uso permitido***, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, Policiais Militares em diligências no local dos fatos, para averiguar uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas em uma pensão, avistaram o acusado, cujas características correspondiam às informadas na referida denúncia, pelo que realizaram a abordagem.

Em revista pessoal, os policiais militares localizaram nos bolsos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do acusado *03 invólucros de cocaína, 06 porções de “crack”*, bem como a quantia de R\$ 563,00 em dinheiro. No interior do imóvel, os policiais encontraram sobre a cama do quarto do acusado *01 invólucro de “maconha”*, e, na cozinha, no interior de um pote de farinha, *01 “tijolo” de “maconha”*. E ainda, no bolso de uma blusa que estava no guarda-roupas do acusado *09 munições de arma de fogo calibre 380mm*.

O réu foi preso em flagrante, sendo sua prisão convertida em prisão preventiva em sede de plantão judiciário (fls. 88).

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2017 (fls. 109/111).

O réu foi citado (fls. 142), foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 132/133).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, após, o réu foi interrogado (mídias digitais).

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, postulou pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 118/123).

A defesa, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, fixação da pena no mínimo legal, recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

As substâncias apreendidas (cf. auto de fls. 16/18) foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para *TETRAHIDROCANABINOL (THC)* e *cocaína*, listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 125/127), corroborando o auto de constatação de fls. 28/30.

A potencialidade ofensiva das munições de arma de fogo apreendidas (cf. auto de fls. 16/18) está evidenciada no laudo de fls. 128/129, no qual concluíram os peritos que “*os cartuchos dispararam a contento, de modo a constatar a eficácia da munição*” (fl. 129) e, portanto, idôneas para causar danos ou expor a perigo o bem jurídico protegido pela Lei nº 10.826/03, qual seja, a incolumidade pública, a segurança coletiva.

Provada, portanto, a materialidade dos delitos.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, *negou* os crimes (fls. 09/10).

Em Juízo, negou a prática dos fatos dizendo que teve um desentendimento com os policiais um mês antes dos fatos, em uma abordagem de rotina. Na rua há um ponto de tráfico, mas não é traficante. Não lembra a data que foi abordado por eles antes e não sabe o nome dos policiais. Estavam abordando seu filho, por “denúncia de sequestro”. Mora em um local “coletivo”. Tem empresa de automação em alarmes, ganha R\$15.000,00 por mês, e mora numa habitação coletiva porque está construindo, separou de uma mulher e está com outra. Quando foi abordado estava numa lanchonete. Não estava com drogas. Eles não acharam drogas no


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

local, não há traficantes lá, acha que eles estavam com as drogas na viatura.

Sua versão, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feita.

O policial militar *Samuel Macedo dos Santos*, que participou da prisão do acusado, reconhecendo-o em audiência, afirmou que receberam denúncia anônima indicando que o local dos fatos era ponto de tráfico de drogas, e GILVAM o traficante. O local é uma invasão, e o réu estava dentro de um cômodo, com a porta aberta. Sobre uma cômoda havia uma porção de *maconha*, no bolso dele havia *crack* e cocaína, e ainda R\$563,00 em sua carteira. O acusado confessou a traficância para eles. Sua mulher chegou no local, e encontraram um “tijolo” de *maconha* na cozinha, no pote de farinha. A munição estava no guarda-roupas. Esclareceu que a cozinha era de uso só do acusado, bem como que a denúncia que receberam dava a descrição física do réu (mídia digital)

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu colega de farda, o Policial Militar *José Carlos Antunes*, que, ao ser ouvido por meio de carta precatória, afirmou que estavam em patrulhamento e abordaram um usuário que delatou o GILVAM como traficante da área. O nome dele já tinha sido mencionado em outras situações, inclusive suas características. Eles se dirigiram ao endereço indicado, onde encontraram o acusado e com havia duas ou três porções de cocaína e quatro ou seis pedras de “crack”. Encontraram cerca de R\$ 500,00 em revista no imóvel e num pote na cozinha encontraram metade de um tijolo de “maconha”. Foram localizadas dentro de um guarda-roupas 09 munições de 380mm e a arma, segundo o réu, tinha


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sido enviada para o nordeste. **O réu “é um sujeito perigoso”**. Ele se “gabou” dizendo que mandava muita droga para o Nordeste. Ele não estava muito preocupado com a situação dele, mas sim com quem o teria delatado (mídia digital).

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares a presunção *juris tantum* de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

Não foi produzida prova pela defesa.

Desta forma, tem-se que a posse/depósito das drogas pelo réu, bem como das munições de arma de fogo, é fato incontroverso nos autos, assim como também é a traficância, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas – ***uma porção de 2,7g e um “tijolo” com 275,4g de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, 3 porções de cocaína (2,3g) e 6 porções de cocaína na forma de “crack” (0,8g)*** - capaz de comprometer um número grande de usuários, embaladas ainda de forma


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apropriada para o comércio.

Assim, tudo nestes autos revela que o réu tinha em seu poder as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de entrega a consumo de terceiros, pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de “atos de cogitação e preparatórios”. Neste sentido:

“TÓXICOS - Tráfico - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou “traditio” - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência”(...)(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

“TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Em suma: o conjunto probatório depõe com clareza contra o acusado e apresenta-se suficientemente robusto para suportar a convicção de que ele trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, as drogas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acima descritas, bem como tinha em depósito munições de arma de fogo de uso permitido, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Inafastável, destarte, a condenação do réu por infração aos arts. 33, “*caput*”, da Lei nº 11.343/06, bem como art. 14, *caput*, da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes, pois o réu praticou dois crimes mediante duas ações.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal.

O acusado é tecnicamente primário (fls. 105/108).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, bem como art. 42 da Lei de Tóxicos, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, capaz de comprometer um grande número de pessoas, entendo que sua conduta é mais reprovável, pelo que, com relação ao delito de tráfico de drogas, fixo a pena-base no mínimo legal, em **cinco anos de reclusão e 500 dias-multa**, esta utilizando o valor unitário mínimo, haja vista a situação econômica do réu, não comprovadamente abastada.

Para o delito de porte ilegal de munição de arma de fogo, fixo a pena-base no mínimo legal, em **dois anos de reclusão e 10 dias multa**.

Deixo, outrossim, de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos porque a quantidade de drogas apreendidas - **uma porção de 2,7g e um “tijolo” com 275,4g de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, 3 porções de cocaína (2,3g) e 6 porções de cocaína na forma de “crack” (0,8g)** - obsta o


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

reconhecimento do redutor, não sendo suficiente para sua aplicação simples preenchimento dos requisitos objetivos do dispositivo legal. ***“Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução.”*** (TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J. 11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva as penas impostas, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Pelo concurso material de crimes (art. 69 do CP), vez que o acusado praticou mais de um delito mediante mais de uma ação, somo as penas impostas, totalizando **sete anos de reclusão e 500 dias-multa pelo delito de tráfico e 10 dias-multa pelo delito de porte ilegal de munição**, devendo ser observada a unidade do dia-multa de cada diploma legal.

Ante o exposto **JULGO PROCEDENTE** a pretensão deduzida nesta ação para **CONDENAR** o réu **GILVAM LIMA LOPES**, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, bem como art. 14, *caput*, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena de **sete anos de reclusão e 700 dias-multa pelo delito de tráfico, com unidade mínima de acordo com a lei própria, e 10 dias-multa pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, com unidade mínima pelo Código Penal**.

O réu não faz *jus* a qualquer benefício.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O regime inicial para cumprimento de pena é o **fechado**, tendo em vista a pena aplicada, a gravidade de sua conduta e periculosidade, demonstradas no curso dos crimes por ele praticados, sendo o porte ilegal de munição originário de diversos outros crimes graves e violentos; bem como a hediondez do delito de tráfico de drogas e a necessidade da prevenção deste crime, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei, bem como considerando a imensa quantidade de drogas apreendidas e a pena aplicada. Neste sentido: *“Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dêz que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Consoante o §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, **MANTENHO a custódia cautelar do acusado**, ante a manifesta periculosidade que apresenta, os crimes por ele praticados, perniciosos, violentos e que causam desassossego na sociedade, demonstrando claro desrespeito à vida alheia, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Com base no art. 63 da Lei nº 11.343/06, **DECRETO o perdimento dos bens apreendidos em favor da União Federal.** Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal e extraia-se o DNA do réu para identificação de seu perfil genético, conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

P. R. I. C.

São Paulo, 23 de outubro de 2017.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**